

1. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, ĐẶC TRƯNG, VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC

a. Khái niệm

- Nhà nước là **tổ chức** của quyền lực chính trị công cộng,
- Có **bộ máy chuyên cưỡng chế**,
- Có lãnh thổ và quản lý dân cư theo lãnh thổ
- Nhằm **thực hiện các mục tiêu** của **giai cấp** và mục tiêu **xã hội**

Bản chất nhà nước

Tính giai cấp: công cụ bảo vệ quyền lợi chủ yếu của giai cấp thống trị

Thể hiện: ai lập ra? (Nhà nước chỉ ra đời trong xã hội có giai cấp); Ai nắm quyền lực nhà nước? Bảo vệ lợi ích ai?

Bản chất nhà nước

Tính xã hội: giải quyết những vấn đề chung của toàn xã hội, bảo vệ lợi ích chung của xã hội

Ví dụ: trị thủy (Sơn tinh Thủy tinh); bảo vệ đất nước (Thánh Gióng)

Bản chất nhà nước

- Phụ thuộc vào **từng nhà nước** và phụ thuộc vào từng **thời kỳ lịch sử**

- **Chịu sự tác động** của kinh tế, xã hội, tương quan lực lượng, truyền thống, hoàn cảnh lịch sử, quốc tế.v.v.

• **Ngày nay:** bản chất xã hội

• **Thể hiện:** bảo vệ duy trì trật tự chung

Bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Bảo vệ nhóm yếu thế, chú trọng tạo lập công bằng xã hội

Tạo khuôn khổ pháp lý thúc đẩy phát triển

Đặc trưng của nhà nước

- Thiết lập quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, có bộ máy cưỡng chế riêng
- Có lãnh thổ và phân chia dân cư theo lãnh thổ
- Đại diện và thực hiện chủ quyền quốc gia
- Ban hành và tổ chức thực thi pháp luật
- Thu thuế

Phân biệt nhà nước với tổ chức xã hội

Cơ quan nhà nước



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Nguồn: Internet

Tổ chức xã hội



Vai trò của nhà nước

- **Đối với kinh tế:** thúc đẩy hay kìm hãm kinh tế
- **Đối với xã hội:** bảo vệ trật tự xã hội, công bằng, công lý
- **Đối với cá nhân:** bảo vệ quyền công dân, quyền con người
- **Đối với quốc gia:** bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập, phát triển

Khái niệm nhà nước pháp quyền

Là phương thức tổ chức quyền lực nhà nước, trong đó:

- Thừa nhận **tính tối cao** của pháp luật;
- **Chống lạm quyền:** phân định và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trong bộ máy quyền lực nhà nước;
- Tôn trọng **quyền và tự do** của con người,
- Tôn trọng **pháp luật quốc tế**

Đặc trưng của nhà nước pháp quyền

- Thừa nhận **tính tối cao** của pháp luật
- **Chống lạm quyền**: phân định và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trong bộ máy quyền lực nhà nước
- Tôn trọng **quyền và tự do** của con người
- Tôn trọng **pháp luật quốc tế**
- **Tư pháp độc lập**

Đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Nhà nước **của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân**, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân
- **Thượng tôn pháp luật**: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật
- **Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ** quyền con người



Đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, kịp thời, khả thi, công khai minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận...
- Độc lập của toà án, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Quyền lực thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 3 quyền
- Tôn trọng và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế
- Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội